

ДОГОВОР-ОФЕРТА

для интернет-магазина <https://3xel.ru/>

Термины и определения

Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому совершеннолетнему физическому лицу (гражданину), обладающему необходимой право- и дееспособностью заключить с ним настоящий договор (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения. Настоящий Договор заключается посредством Акцепта Оферты, является базовым документом отношения двух Сторон и не подлежит обсуждению.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.

Товар – изготовленная под заказ своими силами продукция Продавца: бюсты, напечатанные на 3д принтере или из картона-конструктора на основе предоставленных фото/видео материалов Покупателя. Товар предлагается Продавцом для продажи (реализации) неограниченному кругу лиц (Покупателям) путем размещения информации о них на интернет-сайте <https://3xel.ru/>.

Сайт (Интернет-магазин) – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет, объединенных единым адресным пространством доменов, включающее, но не ограничивающееся следующим доменным именем <https://3xel.ru/>.

Покупатель – любое совершеннолетнее физическое лицо, обладающее необходимой право- и дееспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора, осуществившее Акцепт настоящей Оферты и покупающий Товар Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора.

Пользователь – любой посетитель Сайта <https://3xel.ru/>.

Продавец – владелец Сайта <https://3xel.ru/>, ИП Шаповский Дмитрий Мечеславович, ИНН 772170595828, ОГРНИП 319508100235732.

Заказ - оформленная и оплаченная Заявка Покупателя в форме обратной связи на Сайте.

Регистрация на сайте (далее – «Регистрация») – это заполнение и отправка Продавцу на Сайте регистрационной анкеты Пользователя с Персональными данными. После отправки регистрационной анкеты Пользователю открывается доступ в Личный кабинет на Сайте.

Личный кабинет — это закрытая страница Покупателя в рамках Сайта, доступная после прохождения процедуры Регистрации Пользователя на Сайте и авторизации (введение логина и пароля). В Личном кабинете хранятся персональные данные Пользователя, а также информация о его действиях (составе и статуса оформленных Покупателем Заказов, информация о совершенных платежах, переписках в Чате и др.).

Корзина – это место на Сайте, куда Покупатель собирает Товары для оформления Заказа.

Обратная связь – информационно-консультационная услуга, осуществляемая Продавцом в форме проведения письменной/устной консультации и ответов на вопросы через средства электронной коммуникации, указанные на Сайте (чат, телефонный звонок, электронная почта, социальные сети и мессенджеры).

Персональные данные — данные, содержащие любую информацию о Пользователе (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, адрес доставки, ник в мессенджерах и соцсетях, другая информация, связанная с использованием функций Сайта, которую Пользователь указывает по своему усмотрению).

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор на основании п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) является официальным предложением Публичной оферты (далее – «Оферта») Индивидуального

предпринимателя Шпаковского Дмитрия Мечеславовича, ИНН 772170595828, ОГРНИП 319508100235732, именуемого в дальнейшем «Продавец», для любого совершеннолетнего физического лица (далее – «Покупатель»), обладающего необходимой право- и дееспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора, на предусмотренных в нем условиях, вместе именуемые «Стороны».

1.2. Настоящая Оферта размещена на Сайте по адресу https://3xel.ru/files/offer_3xel.pdf в открытом доступе.

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и прохождения процедуры Регистрации на Сайте, физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Покупателем. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносителен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте.

1.4. Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения Продавца заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт передачи Покупателем своих персональных данных Продавцу путем заполнения и отправки регистрационной анкеты на Сайте. Договор действует до полного исполнения Продавцом и Покупателем своих обязательств по Договору.

1.5. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.4 Договора, Покупатель подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к данному Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.6. Правила и порядок обработки персональных данных Пользователей Сайта изложены в Политике конфиденциальности, опубликованной на Сайте по адресу https://3xel.ru/files/privacy_policy_3xel.pdf.

1.7. К отношениям между Покупателем и Продавцом в части продажи Товара применяются положения Гражданского кодекса РФ, а также Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

2. Предмет договора

2.1. Продавец изготавливает и продает Товары, размещенные на Сайте Продавца с целью их реализации Покупателю по цене, указанной в карточке каждой позиции, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Продавец обязуется в согласованный Сторонами срок изготовить своими силами Товар с использованием своего сырья и материалов согласно оформленной и оплаченной Заявке Покупателя.

2.3. Отгрузка Товара осуществляется Покупателю со склада Продавца по адресу: 359231, РОССИЯ, Республика Калмыкия, Черноземельский, Артезиан, пер, Образцовый, 2, 2.

2.4. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и неотъемлемой частью Оферты.

3. Оформление Заказа

3.1. Для оформления Заказа на Сайте Продавца Покупатель должен пройти процедуру Регистрации. Регистрация производится с помощью авторизации через мобильный телефон или адрес электронной почты Покупателя. При заполнении регистрационной анкеты Покупатель вводит свой номер телефона или адрес электронной почты, на которые ему поступает уникальный код. Введя этот код в поле регистрационной анкеты Покупатель получает доступ в Личный кабинет на Сайте.

3.2. При покупке Товара на Сайте «В 1 клик» процедура Регистрации на Сайте происходит автоматически в момент оформления Заказа.

3.3. После прохождения процедуры Регистрации Покупатель самостоятельно выбирает Товар с нужными характеристиками и добавляет данный Товар в Корзину. После подбора в Корзину всех необходимых Товаров Покупатель для их покупки переходит в раздел Корзина, сверяет правильность своих Персональных данных, выбирает способ оплаты и доставки, а затем нажимает кнопку «Заказать».

3.4. При оформлении Заказа на Сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующие свои Персональные данные:

- ФИО;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- способ и адрес пункта выдачи (ПВЗ) доставки;
- фото и видео материал, необходимый для изготовления Товара, отснятый согласно

Инструкции Продавца.

3.5. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить Продавцу фото и видео материал с изображением человека, чей бюст необходимо изготовить. Требования к фото и видео материалам размещены в Инструкции на Сайте. Покупатель полностью подтверждает, что человек, размещенный на предоставленных фото и видео материалах:

- Дал полное согласие на передачу его фото и видео Покупателем Продавцу;
- Дал полное согласие, что Продавец вправе размещать переданный Покупателем фото и

видео материал и бюсты, изготовленные с использованием данного фото и видео материала, в рекламных целях на любых интернет площадках, соц. сетях, медиа-пространствах, внутренних и наружных стендах, печатных изданиях в рекламных, информационных и других целях без выплаты вознаграждения Покупателю. Право на размещение фото и видео материала является бессрочным.

В случае несогласия Покупателя с данным пунктом, либо неполучения Покупателем согласия от изображенного человека, использование функционала Сайта Покупателем должно быть немедленно прекращено, а Продавец вправе аннулировать Заказ.

В случае поступления каких-либо претензий к Продавцу со стороны человека, изображенного на фото и видео материалах по вопросу несанкционированного размещения данных материалов в публичном доступе, ответственность по таким претензиям несет Покупатель в полном объеме.

3.6. В процессе Регистрации и оформления Заказа Покупатель явным образом подтверждает свое полное и безоговорочное согласие с настоящей Офертой.

3.7. С момента регистрации на Сайте Пользователь приобретает статус зарегистрированного Покупателя и имеет возможность пользоваться полным функционалом Сайта. Незарегистрированный Пользователь имеет возможность просматривать информацию, размещенную на Сайте в свободном доступе.

3.8. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при Регистрации и оформлении Заказа.

3.9. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при Регистрации и оформлении Заказа. Покупатель несет риски последствий некорректного указания сведений, необходимых для выполнения Заказа, в том числе, приводящих к невозможности надлежащего выполнения и доставки Заказа.

3.10. Все информационные материалы, представленные на Сайте <https://3xel.ru/>, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу через Обратную связь на Сайте.

4. Сроки исполнения и доставки Заказа

4.1. После того, как Покупатель оформил и оплатил Заказ, на адрес электронной почты,

указанной Покупателем, поступит письмо с номером Заказа - подтверждение того, что Заказ принят. Также письмо содержит состав заказа, его стоимость, способ отправки. Также номер Заказа, его состав и статус будет доступен в Личном кабинете.

4.2. После поступления оплаты по оформленному Заказу на расчетный счет Продавца, Продавец изготавливает заказанный Товар и при самовывозе – сообщает Покупателю о его готовности и согласовывает дату и время получения Товара, при отправке курьером или транспортной службой – высылает его Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней после готовности способом, выбранным Покупателем при оформлении Заказа.

4.3. Срок изготовления заказанного Товара в среднем составляет 7 рабочих дней. Срок изготовления может быть увеличен в предпраздничные дни. При заказе крупных партий Товара сроки изготовления согласовываются Сторонами индивидуально, для этого Покупателю нужно написать Продавцу через Обратную связь.

4.4. В случае если Покупателем был выбран способ доставки транспортной службой, на адрес электронной почты Покупателя поступит письмо с трек-номером посылки, который будет также высвечиваться в Личном кабинете. По данному трек-номеру Покупатель сможет отслеживать информацию о статусе и сроках доставки на сайте перевозчика. Срок доставки посылки определяется транспортной службой, которая осуществляет доставку Товара.

4.5. **Стоимость доставки не входит в стоимость Товара и оплачивается Покупателем дополнительно вместе с оплатой Товара или при получении посылки. Стоимость доставки определяется Тарифами используемой службы доставки и зависит от способа доставки, веса и габаритов посылки, населенного пункта назначения.**

4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара, что подтверждается подписанием товарно-транспортных документов о получении Товара Покупателем, а именно:

- При самовывозе – при получении на складе Продавца;
- При курьерской доставке – при передаче посылки курьером;
- При доставке транспортной службой – при получении посылки в пункте выдачи (ПВЗ).

4.7. В случае задержки доставки Товара курьером или транспортной службой на срок более 2 (двух) рабочих дней, Покупатель должен обратиться к Продавцу.

4.8. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о контактных данных, Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет и все расходы на повторную отправку Заказа несет Покупатель.

4.9. В случае ненадлежащего исполнения доставки Заказа по вине Продавца повторная доставка Заказа осуществляется Продавцом бесплатно.

5. Оплата Заказа

5.1. Оплата оформленного Заказа осуществляется Покупателем в виде 100 (сто) % предоплаты выбранным им способом путем передачи Продавцу денежных средств в российских рублях, а именно:

- с помощью платежного шлюза на Сайте;
- путем безналичного перевода с банковской карты;
- с помощью QR-кода;
- другим способом, предложенным Продавцом.

Подтверждением оплаты Заказа является чек. Стоимость Товара включает в себя НДС 5%.

5.2. Цены на Товары, размещенные на Сайте, могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. Новые цены вступают в силу с момента их опубликования на Сайте и не распространяются на оплаченные к моменту опубликования Товары.

5.3. В случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается аннулированным в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента оформления. В этом случае Продавец осуществляет возврат полученных денежных средств на счет Покупателя, с которого была произведена оплата, удержав фактические расходы на исполнение Заказа.

6. Порядок приемки Товара

6.1. При самовывозе Товара со склада Продавца, Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества, комплектности и ассортимента в соответствии с Заявкой и принять Товар, подписав товарную накладную. В случае выявленных несоответствий в комплектации и обнаруженных явных недостатках Товара Покупатель обязан заявить об этом незамедлительно Продавцу, сделав в случае необходимости соответствующие отметки в накладной, что будет являться основанием для предъявления Покупателем требований к Продавцу, связанных с ненадлежащим исполнением настоящего Договора. В этом случае Покупатель и Продавец оговаривают в письменном виде сроки устранения недостатков или недокомплектации Товара, который в любом случае не может быть более 7 (семи) календарных дней.

6.2. При получении Товара с помощью курьера или в пункте выдачи транспортной компании (ПВЗ) Покупатель обязан осмотреть его на предмет целостности упаковки, отсутствия внешних повреждений. При нарушенной упаковке и/или внешних повреждениях посылки, Покупатель фиксирует данные повреждения вместе с курьером или представителем транспортной компании (ТК) путем фото- и видеосъемки. Затем Покупатель вместе с курьером или представителем ТК вскрывает упаковку и проверяет целостность и комплектность Товара в соответствии с накладной. При обнаружении повреждений или пропажи Товара и/или его частей Покупатель обязан вместе с курьером или представителем ТК зафиксировать обнаруженное путем фото- и видеосъемки. Все обнаруженные недостатки Товара Покупатель фиксирует в товаро-транспортной накладной (ТТН), составляет Акт недостатков в ТК.

6.3. В случае если было выявлено, что недокомплект Товара произошел по вине Продавца, Продавец обязан восполнить недопоставленные части Товара, доукомплектовать за свой счет.

6.4. При обнаружении дефектов Товара согласно п.6.2 настоящего Договора Покупателю необходимо обратиться к Продавцу через Обратную связь, составив Претензию в свободной форме, указав обнаруженные дефекты, а также прикрепить к Претензии подтверждающие фото и видео, Акт недостатков, ТТН с указанием дефектов и скан-копию чека об оплате Товара.

6.5. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупателем или при непринятии мер по своевременной приемке готового к получению Товара, Продавец не производит возврат оплаченных Покупателем денежных средств за Товар, так как Товар на Сайте Продавца содержит в себе индивидуально определённые свойства и имеет статус невозвратного, в соответствии с п. 2 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.

6.6. При непринятии мер Покупателем по своевременной приемке готового к получению Товара в транспортной службе повторная отправка Товара осуществляется за счет средств Покупателя.

7. Возврат и обмен

7.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до момента оплаты Заказа.

7.2. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Товара надлежащего качества, такого как печатная продукция, изготовленного по Заказу Покупателя и продаваемого на метраж, так как данный Товар Продавца содержит в себе индивидуально определённые свойства и имеет статус невозвратного, в соответствии с п. 2 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или

комплектации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.

7.3. Возврат или обмен Товара ненадлежащего качества осуществляется только после согласования возврата/обмена с Продавцом после рассмотрения Продавцом полученной от Покупателя Претензии с подтверждением его некачественности. Возврат Товара осуществляется Покупателем после подтверждения Продавцом Претензии тем же способом, каким была осуществлена доставка Товара Покупателю.

7.4. В соответствии со ст. 22 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» уплаченная Покупателем сумма за Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возврата Товара на склад Продавца с оформленной Претензией на реквизиты, указанные Покупателем. В случае если Товар был оплачен через систему электронных платежей, то возврат денежных средств осуществляется на электронный счет Покупателя, с которого была произведена оплата, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Продавца. При возврате Товара ненадлежащего качества расходы по его доставке на склад несет Продавец.

7.7. Для возврата денежных средств, ошибочно перечисленных Продавцу, Покупателю необходимо направить Продавцу «Заявление о возврате денежных средств». Данное Заявление может быть направлено Продавцу не позднее 2 (двух) календарных дней с момента произведения оплаты Покупателем и только до начала изготовления Товара. Заявление может быть составлено в свободной форме с обязательным указанием контактных данных Покупателя, совпадающих с указанными при заказе Товара, реквизитов для возврата денежных средств, наименования возвращаемого Товара и причин возврата. Данное Заявление, собственноручно подписанное Покупателем и отсканированное, вместе со скан-копией паспорта и чеком Покупатель высылает Продавцу через средства электронной коммуникации, указанные на Сайте. Продавец осуществляет возврат ошибочно перечисленных денежных средств Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заявления от Покупателя, удержав фактически понесенные расходы, в том числе комиссии банков на осуществление возврата.

8. Права, обязанности и ответственность

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Продавец вправе в любое время, в том числе без какого-либо предварительного уведомления Пользователей и Покупателей, вносить изменения в данную Оферту. Новая Оферта вступает в силу в момент размещения ее на Сайте по постоянному адресу. При несогласии с Новой Офертой Пользователь/Покупатель должен покинуть Сайт.

8.3. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование Товаров Покупателем, заказанных на Сайте Продавца.

8.4. Продавец не несет ответственности за несоответствие предоставленного Товара ожиданиям Покупателя и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Товар некачественным.

8.5. Продавец обязуется в письменной форме своевременно предупредить Покупателя об обстоятельствах, препятствующих своевременной отправке Товара. В этом случае срок отправки Заказа продлевается на время произошедшей задержки.

8.6. Продавец обязуется предоставить по запросу Покупателя дополнительную консультационную помощь по Товарам на Сайте. Для этого Покупателю необходимо обратиться к Продавцу через Обратную связь на Сайте.

8.7. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Продавцом в рамках настоящего Договора, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной Продавцом информации находится в исключительной компетенции Покупателя. Покупатель принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием

информации и материалов, предоставленных Продавцом в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим лицам.

8.8. Покупатель Сайта не вправе пользоваться чужими учетными записями (аккаунтом), а также передавать свои учетные данные третьему лицу и обязуется соблюдать все необходимые меры предосторожности для воспрепятствования использованию учетных данных Покупателя третьими лицами, и является единственно ответственным за любые последствия, связанные с получением третьими лицами учетных данных Покупателя. Все действия, совершенные с использованием учетных данных Покупателя, являются действиями Покупателя.

8.9. В случае наличия сомнений относительно правомерности использования Покупателем Сайта, Продавец вправе в любое время и без предварительного уведомления Покупателя по своему усмотрению удалить, заблокировать Покупателя на Сайте.

8.10. Продавец имеет право в любое время, в том числе без какого-либо предварительного уведомления Пользователей, приостанавливать работу Сайта для проведения профилактических работ.

8.11. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.

8.12. Продавец не гарантирует, что программное обеспечение Сайта не содержит ошибок и/или компьютерных вирусов, или посторонних фрагментов кода. Пользователю предоставляется возможность пользоваться программным обеспечением Сайта «как оно есть», без каких-либо гарантий со стороны Продавца.

8.13. Продавец обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Продавец не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации, а также за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта.

8.14. Продавец не несет ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Сайта, возникшие не по вине Продавца.

8.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При этом Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о них другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней. Невыполнение этого условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

8.16. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить через Обратную связь на Сайте.

9. Разрешение споров по договору

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами,

они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих контактных данных, местонахождения, банковских и иных реквизитов, которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора в течение 3 (трех) календарных дней с даты изменения соответствующих реквизитов.

11. Реквизиты продавца

ИП Шпаковский Дмитрий Мечеславович

ИНН 772170595828,

ОГРНИП 319508100235732.